

第六章



公共部门的供应源搜寻



学习目标

- 了解公共部门供应链的驱动要素
- 了解时间因素对于竞争性招投标程序的影响
- 熟悉合同授予的程序
- 掌握公共部门与私营部门采购环境的差别



基本概念

竞争；资金价值；电子招投标；竞争性招投标

第一节 公共部门简介

一、公共部门的界定

公共部门是指被国家授予公共权力，并以社会的公共利益为组织目标，管理各项社会公共事务，向全体社会成员提供法定服务的组织。它包括政府机构和国有企业，负责提供公共产品或进行公共管理。它以增进公众利益为目标，为社会大众提供教育、基础设施、交通运输、社会保障及

多项服务。

二、公共部门的职能

公共部门的职能包括保护以及提供社会保障。除此之外，公共部门还负责提供公共服务，如卫生和教育、国防、法律服务和公共秩序的维护等。

三、公共部门与私营部门的区别

公共部门和私营部门的主要区别在于，公共部门的主要目标是实现财富和经济之间的平衡，而私营部门的首要目标是营利。公共部门组织通常由政府拥有和运营，而私营部门组织通常不由政府拥有或运营。

四、公共采购

公共采购是指使用公共资金为公共部门进行的采购，资金包括政府筹集的资金和公共企业筹措的资金。世界贸易组织将公共采购界定为可由政府控制或指导的公共部门采购，包括政府投资或贷款的采购以及公共企业投资或贷款的采购。我国财政部门管理的政府采购是指由财政预算提供资金为政府机关和事业单位进行的狭义的政府采购。公共采购要对公众负责，接受政府代表公共部门的管理。

五、公共部门采购和私营部门采购的区别

私营和公共部门的组织与环境在一些关键方面存在差异，具体见表 6-1。

表 6-1 公共部门采购与私营部门采购之间的区别

差异的领域	私营部门	公共部门
目标	提高利润	达到一定的服务水平
责任	采购人员向主管负责	采购人员最终对一般公众负责
利益相关者	采购有需要考虑的一定的利益相关者	采购必须为广大的的一级和二级利益相关者提供价值
活动	组织的生产能力和资源用于生产货物 / 服务	通过供应外包的或采购的产品 / 服务创造增值
法律限制	受到公司法、劳动法、产品质量法等监管	这些法律也适用于公共部门
竞争	很多企业间存在激烈竞争	通常没有竞争
资金价值	以最低成本获得竞争优势、客户价值和利润最大化	在价值 / 成本许可的条件下, 保持和提高服务水平
物品的多样性	用于特定产品 / 服务组合的专业库存列表	提供多样化服务所需的品种广泛的物品 / 服务
公开性	供应商与采购方之间的交易有保密性	保密性有限, 公众要求透明度
预算限制	投资受限于是否有好的投资机会	投资受到来自外部的开支限额的约束
信息交换	不得与其他企业交换信息	公共部门的采购愿意交换信息并使用共享电子采购平台、联合采购等
采购政策	各企业不同, 如需要迅速行动, 可简化手续	需要遵守法定指南
供应商关系	在可能的情况下发展长期关系	强制性的竞争性招标

资料来源: 英国皇家采购与供应学会. 供应源搜寻 [M]. 北京: 中交协物流人力资源培训中心, 译. 北京: 机械工业出版社, 2014.

总的来说, 不管是公共部门还是私营部门的采购都面临一些重要问题, 如企业社会责任、可持续性发展、客户服务改进、减少无效成本等。

第二节 公共部门的供应源搜寻

公共部门的采购是指公共部门为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序（按国际规定一般应以竞争性招标采购为主要方式），利用国家财政性资金和政府借款，从市场上为政府部门或所属公共部门购买商品、工程及服务的行为。

一、中央政府采购

中央政府采购负责统一实施中央政府采购目录所列项目的集中采购。属于中央预算的政府采购项目，国务院确定并公布集中采购目录和采购限额标准。中央政府采购的主要目标是：通过与政府部门合作，帮助政府达到其效率目标，从而提高公共服务水平；在中央政府的采购中要厉行节约，提高关键采购项目的成功率。



补充资料

《中央国家机关政府集中采购目录实施方案（2020年版）》中 有关采购的执行要求

（一）履行采购人主体责任。各采购单位应当切实履行在采购活动中的主体责任，对采购需求和采购结果负责。在确定采购需求前，应当认真开展采购需求调查，根据国家经济和社会发展政策、部门预算及绩效目标、采购管理制度、市场情况编写采购需求；确定采购方式时，应当根据需求特点合理选择，依法依规采用邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等非公开招标方式，避免因过度公开招标影响采购执行效率；项

目完成后，应当严格按照采购合同开展履约验收工作，确保采购结果实现相关的绩效和政策目标。国采中心将继续加强各品目采购需求标准体系建设，为各单位编制采购需求提供参考；不断完善电子卖场、协议供货、定点采购等小额分散采购项目供应商履约管理机制，加强单独委托项目履约服务，协助各单位开展履约验收工作。

（二）落实政策功能。各采购单位应当积极落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。国采中心将不断完善采购文件范本，将政府采购相关政策要求嵌入采购需求，并要素化为各采购品目具体的技术、服务指标，优化评价权重设计，为各单位落实政策功能提供参考；加强政府采购政策实施的电子化工具运用，在电子卖场中积极探索特色场馆、加挂标识、搜索排序等技术手段，保障采购政策实施效果。

（三）完善内控管理。各部门主管预算单位应当积极发挥本部门（本系统）政府采购监督管理职责，建立健全本部门（本系统）政府采购内控管理机制，各采购单位应当加强对采购各环节的内部控制和风险管理。国采中心将进一步优化升级电子交易系统，交易信息按照统一格式在网上公示，接受社会监督，同时，将系统发现的采购人规避公开招标和批量集中采购、采购价格畸高等异常情况及时推送至各部门主管预算单位，通过技术手段，帮助各单位加强内控管理。

（四）其他有关事项。相关品目采购执行方式、限额标准等，将根据政策制度变化及时调整，具体执行通知详见中央政府采购网“通知公告”专栏。关于涉密政府采购项目、工程建设项目招投标等采购服务事宜，将另行通知。

资料来源：中国政府采购网，http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/202005/t20200525_14348922.htm。

二、地方政府采购

地方政府采购是根据各个地方预算实施的政府采购项目，地方政府采

购目录由地方政府确定并公布。属于地方预算的政府采购项目，省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构根据实际情况，可以确定分别适用于本行政区域省级、设区的市级、县级的集中采购目录和采购限额标准。



补充资料：

海南施行最新政府集中采购目录及标准 ——预算 400 万元及以上金额采用公开招标方式

经省政府批准，《海南省省级 2023—2025 年政府集中采购目录及标准》近日公布。政府采购货物或服务项目，采购预算金额达到 400 万元以上（含 400 万元）的，采用公开招标方式。这是海南日报记者 1 月 30 日从省财政厅获悉的。

纳入集中采购目录且限额标准以上的项目必须委托集中采购机构代理采购。采购人可以不受行政区域、预算管理级次所限委托集中采购机构组织开展集中采购活动。2023—2025 年政府采购限额标准为 200 万元。采购人使用财政性资金采购的货物、工程和服务项目，采购预算金额达到限额标准（含）以上的，应实行政府采购。采购预算金额未达到限额标准的项目，属于非政府采购项目，由采购人按照相关预算支出管理规定和本单位内部控制采购规程组织实施。

政府采购货物或服务项目，采购预算金额达到 400 万元以上（含 400 万元）的，采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照《必须招标的工程项目规定》执行，具体标准为施工单项合同估算价在 400 万元以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元以上。

采购人采购公开招标数额标准以上的货物或服务，因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当按预算管理级次在采购活动开始前获得县级以上人民政府采购监督管理部门的批准。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

前述采购目录及标准自 2023 年 1 月 1 日起施行，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

资料来源：中国政府采购网，http://www.ccgp.gov.cn/zcdt/202302/t20230208_19430530.htm。

三、公共部门供应源搜寻的原则

采购原则是贯穿在公共部门供应源搜寻的过程中，为了实现政府采购目标而设立的一般原则。主要有以下三条：

（1）公开、公平、公正的原则。这是市场经济的一项基本原则，也是政府在从事采购活动时应当遵循的基本原则。其基本要求是：第一，政府采购过程，除法律另有规定外，必须向社会公开，其中包括采购政策、采购计划和采购的具体过程；第二，不得对供应商有歧视；第三，采购机关与供应商在采购过程中处于平等地位；第四，必须严格依照法律规定的程序采购。

（2）效益原则。也称为“物有所值”原则，是指政府的采购活动必须讲求经济和社会效益。其基本要求是政府所采购的物资和服务与其所支付的价格是对等的，并且是政府所需要的。

（3）维护社会公众利益原则。这一原则是指财政性资金的使用要把社会公众利益放在首位，注重社会效益。这一原则体现了我国政府采购的社会主义性质，是建立公共财政的必然要求。

四、政府采购模式

从我国的实际情况来看，由于各地经济基础差别很大，同时为了便于政府把握宏观调控指向，更大限度地节约资金，调动供需各方的积极性，在

我国推行政府采购制度，其采购模式的选择宜采用集中和分散相结合、以集中为主的模式。有条件的单位可以在有关部门授权的前提下分散采购。

公共部门采购最佳实践包括基于准确数据确定采购需求的优先顺序、节省纳税人资金、提高透明度以及遵守法律法规。与私营部门相反，公共部门的目的是在一定的预算范围内，向公众提供高效率的服务等内容。

第三节 公共部门采购的具体要求

一、公共部门采购的法律法规简介

法律法规对公共部门和私营部门采购有以下要求：一是应确保购入的商品、服务符合相关标准和要求；二是确保所有的采购行为符合政策、现行政令以及法定程序；三是确保采购中的竞争性供应和资金价值能够符合道德；四是确保供应链操作符合法律、法规和标准的要求。

二、公共部门采购的模式

公共部门采购的模式主要有三种：集中采购模式、分散采购模式、混合采购模式。集中采购模式是指政府设立专业部门为其他部门采购统一提供服务的一种采购形式。它可以包括集中定价、分开采购，集中订货、分开收货付款，集中订货、分开收货、集中付款等多种典型模式。分散采购模式是政府采购的一种非集中采购形式，用于采购集中采购目录以外的物品、工程和服务。它可以由采购单位自行组织，也可以委托采购代理机构。分散采购有利于协调供料和存储环节，并增强基层工作的弹性与成效。混合采购模式是一种采购策略，其中一些需求由一个部门集中采购，一些需求由需求单位分散采购。例如，新加坡财政部集中采购计算机和纸

张等大宗产品，而其他项目则由各个部门采购。

三、政府采购当事人

政府采购当事人是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。首先，采购人在政府采购活动中需要维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，并严厉打击围标、串标等违法行为。其次，公共采购供应商是指参加公共采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。供应商可以通过向财政部门提出投诉来保护其合法权益。最后，公共采购代理机构是指在政府采购活动中根据采购人的委托代理政府采购事宜的机构，包括事业单位性质的集中采购机构和经财政部或者省级财政部门认定资格的中介性质的采购代理机构。

四、公共采购方式

《政府采购法》规定，公共采购有六种方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和竞争性磋商。

公共采购的公开招标是指采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式，采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

公共采购的邀请招标采购是指采购人从符合相应资格条件的供应商中随机抽取三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或服务，可采用邀请招标采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标的费用占政府采购项目总价值的比例过大。

公共采购的竞争性谈判是指买方或机构与多个供应商（至少三个）进行谈判，以确定中标人。它不同于竞争性招标，竞争性招标使用类似于公

开招标的“综合评分法”，并根据最低价格授予合同。符合下列情形之一的货物或者服务采购，可以采用竞争性谈判方式展开：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。

公共采购的单一来源采购适用于达到了限额标准和公开招标数额标准，但所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。

公共采购的询价主要适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。

公共采购的竞争性磋商是指采购人和政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商。该方式是由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。使用竞争性磋商方式时，成交通知书应当在成交供应商确定后两个工作日内发出。



小案例

一份高校采购自招中标公示引发的思考

一、产生思考的一则公示

2012年南京某高校官网上发布的一份校内货物采购自行招标中标公示如下：“教学科研仪器设备采购中标公示，经2012年2月21日下午1:30在学院招办会议室开标、评标，评委会评定‘教学科研仪器设备采购（编号NCZB2012203）’中标单位为：南京×××××仪器设备有限公司。现予公示。相关投标人如果对以上评定结果持有异议，可在本公示公布之日

起的三日内以书面方式向我院招标办反映，电话：××××××××，也可以书面形式向学院监察科反映，电话：××××××××，逾期将不再受理。中标单位2月24日起到××××学院行政A号楼105室学院招标办公室领取中标通知书。××××学院招标办2012-2-21。”

二、公示所引发的相关问题

高校的教学科研设备采购招标工作依据什么现行法规进行操作？这似乎不应该成为问题。对比我国颁布实施的《政府采购法》和《招标投标法》两法可以知道：《政府采购法》所规范的是机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金（预算内资金、预算外资金）采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；《招标投标法》所规范的是依法提出项目、进行招标的法人或者其他组织，使用国有资金（财政性资金、国有企事业单位的自有资金和借贷资金）投资的工程建设项目。显然，两法规范的主体范围不一样。关于公示所引发的首要问题是，学校的这次采购活动依据《政府采购法》还是《招标投标法》进行操作？

我们对比两法可以知道，对高校而言，如果采购用资金的性质（如财政性资金）及采购项目内容用途（是否为建设工程及配套货物、相关服务）确定了，则依据的法律法规就明确了。于是，我们对资金问题进一步深入了解，经过学校财务部门确认，本次采购的教学科研仪器设备所需资金来源为财政性资金，其用途明确为教学与科研之用。同时，相关职能部门核实，本次采购的仪器设备为本省政府采购集中采购目录外的产品，其总额经比对在本省政府采购集中采购规定限额以内（采购总额≤10万元）。学校本着规范货物采购程序、严格采购操作要求的目的，根据学校采购规章制度对省采目录外限额内产品一次性采购货物标的≥3万元的采购活动依然必须在校内以“公开招标”方式进行操作。

综上所述，本次采购活动应该依据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法规操作进行。对照现行法规相关条款要求，就不难归纳出本次中标公示主要存在的问题有：（1）缺少项目招标公告日期；（2）缺少中标金额、中标人地址；（3）缺少采购项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期；（4）缺少评标委员会成员名单。高校招标人在教学科研用仪器等货

物的自行采购招标过程中出现一些问题不足为怪，但值得思考、需要改进。

资料来源：高国民，刘宁沂. 一份高校采购自招中标公示引发的思考 [J]. 中国招标，2014，1146（2）：15-17.

五、公共采购预算

公共采购预算是采购当局根据发展计划和行政任务通过规定程序批准的年度计划。它是行政单位财政预算的一部分。根据《政府采购法》的规定，负有编制部门预算职责的部门在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，报本级财政部门汇总。

第四节 实践指导

一、实践任务

通过本章学习，引导学生掌握公共部门与私营部门采购环境的差别，要求学生掌握了解公共部门供应链的驱动要素，熟知合同授予的程序。收集有关案例资料，借助案例分析法加强对公共部门供应源搜寻的认识，从而更好地实现课程教学目标。

二、实践步骤

- （1）分组讨论并交流，找出分析案例中的关键问题。
- （2）确定是否还需查找与已找出关键问题相关的背景资料。
- （3）筛选并优化分析此案例的答题思路。
- （4）明确构成小组分析逻辑的依据，并展开进一步的逻辑整理。

(5) 小组形成文字报告并汇报。

三、实践要求

(1) 彻底读懂案例——当小组分发到一篇案例时，成员需要对案例进行反复阅读，对案例中的重要信息尝试消化理解。在阅读的过程中，对案例中的背景资料、主要事实、面临的难题及难点、重要论点、重要结论和针对性的对策建议等内容进行一一记录，以方便下一个步骤的进行。

(2) 分组交流讨论，大胆提出自己对问题的看法——对案例中的主要角色所面临的问题进行分析，尝试对案例所给的背景资料进行仔细阅读、筛选分类，归纳总结，若需要引证资料来佐证个人观点，可以依靠电子资料、图书馆实体资料等，获取相关领域的多方面知识，保证分析的正确性。

(3) 全面并正确概括问题——在对案例进行认真分析之后，小组尝试根据案例的相关资料找出问题的症结所在，并对需要解决的问题进行正确概括，注意概括问题的逻辑性与针对性。

(4) 撰写分析报告——报告中对资料的分析运用要求准确，以所学理论为指导分析资料；资料分析要求全面充实，紧扣主题，结构合理，层次清楚，中心突出。除此之外，提交的报告要注意格式规范，用词准确，表达通顺。

四、实践内容

根据英国“可持续采购小组”的定义，可持续采购是指获得全生命周期的资金价值，不仅对本组织，而且也对社会和经济都有利，同时对环境损害最小。

根据英国商务办公室的定义，可持续采购是指将公共采购视为实现更广大社会经济政策目标的杠杆的一种采购政策，这些目标包括：环境或绿色事务，支持中小企业和少数群体企业，公平交易事务，成年人的基本技

能，残障、种族以及性别平等，创新，促进市场持续、竞争地发展。

公共部门向其供应链要求更高水平的可持续性的理由包括：可持续采购有着直接且人所共知的责任，并且要确保花在产品和服务上的公众的钱能够将社会的利益最大化。

关于可持续采购的好处，英国政府列出了八条：

- (1) 实现整个生命周期的资金价值。
- (2) 满足政府对于可持续发展的要求。
- (3) 能经得起日趋严苛的公众审查。
- (4) 履行国际上可持续发展义务。
- (5) 为可持续性技术扩展市场。
- (6) 维持和提高人们的生活水准。
- (7) 保护环境。
- (8) 从长期经济效益上来看，能够节约金钱。

五、实践范例

对中直机关采购中心来说，服务要面向采购人、供应商等不同群体，服务对象点多面广，服务方式各有不同。经过多年积累，不断完善，中直机关采购中心注意紧跟时代步伐，以全流程数字化驱动政府采购智能化，为采购人和供应商提供更加良好的用户体验。其运用数字化手段为各采购主体做好服务、办好实事，提升用户使用体验，切实解决实际困难，为采购人、供应商提供更加优质高效的服务。

以数字化驱动智能化，提升用户体验

在服务采购人方面，中直机关采购中心于 2018 年研发并上线运行了采购人管理系统，中直机关各采购单位可以依托互联网进行在线委托、签订采购协议、修改采购文件、确认采购结果、查询项目进度。例如，以往纸质函件送审确认，需要人工送达或文件交换，耗费大量的时间、资源。采购人系统上线后，采购人可使用 CA 证书对函件进行电子签章，签章完成后，在线发送到采购中心，项目经办人可实时接收采购人来函，及时开

展下一步工作，有效缩短了项目周期。以往采购项目归档需要整理大量的纸质文件，工作比较烦琐。采购人系统上线后，实现了真正意义上的全流程数字化，工作人员只需在系统上点选所需文件，打包并刻录光盘即可完成归档工作。

在服务供应商方面，中直机关采购中心建设了手机端网页，开通了采购中心微信公众号，实现了计算机终端、移动平台、微信公众号自动同步。中直机关采购中心在官方网站和中心的大屏幕展示公众号二维码，各采购主体关注公众号后，能够随时随地掌握招标公告、结果公告等项目动态。在去年上线运行的新版供应商系统中，供应商只需将采购文件下载、投标文件递交、远程开标解密、采购合同签订、中标通知书领取等常用功能放置在“我的桌面”，就可以通过点击桌面相应模块直接进行操作，省去了以往烦琐的流程，得到了供应商的广泛好评。

以数字化驱动标准化，降低投标难度

因部分供应商投标经验不足，有时会在投标文件中出现低级失误，导致无效投标或造成丢分。为有效解决此类问题，中直机关采购中心早在2018年组织协议供货、电子商城项目中就探索试行准入承诺制，对于可以通过互联网或者相关信息系统查询到的标准化证明材料，供应商可在招标文件中直接承诺是否满足相应条件，无须再提供详细证明。当前，承诺制已在更多中直机关政府采购项目中试行，简化了准入程序，减少了因资格审查材料提供不齐全等问题导致的无效投标。

以数字化驱动远程化，节省投标成本

2020年6月，中直机关采购中心上线了远程开标系统，供应商“足不出户”，即可远程对投标文件进行解密，完成开标过程，实现了“零距离”投标，有效落实了优化营商环境的政策要求，大大节省了供应商投标的经济成本和时间成本。供应商只需一台连接互联网的电脑即可参与投标，省去了纸质投标文件制作成本和往返开标场所的交通成本。同时，在传统的现场开标中，供应商需依次使用CA证书对投标文件进行解密，而且需在开标场所等待开标结果，耗时较长。上线远程开标系统后，开标时间大大缩短，首个采用远程开标的某学院项目，历时仅4分钟即告完成。对于参

与供应商多达数百家的协议定点采购项目，以往开标需要近 1 天时间，采用远程开标仅用不到 1 个小时即顺利完成，为供应商节省了大量的时间成本。

资料来源：吴永明. 以数字化驱动政府采购 为人民群众办好实事 [N]. 中国政府采购报，2021-06-01 (005).



前沿研究

英国“可持续采购小组”成立于 2005 年，其任务是拟定一个分步骤的公共采购转型计划，让英国在 2009 年前跻身于可持续性方面的领先国家之列。

该小组召集了一系列政府和非政府组织来分析可持续采购道路上的关键障碍，并且为克服这些障碍拟定了一个国家行动计划。该小组在 2006 年 6 月提出的报告《未来的采购》阐述了其发现和建议。

(1) 以身作则。在可持续性采购方面，缺乏一个长期坚持的示范者是一个关键性的障碍。很多公共部门采购者没有获得要求把可持续性发展目标放到重要位置的明确指示。解决这个问题，需要政府上层明确表明对可持续性采购的支持，从政府目标和独立监督的绩效管理机制两个方面同时着手。

(2) 令出多元。公共采购方面的指示和信息总是互相冲突。报告建议将相关政策进行合理化整合，形成一个统一的满足多方面采购要求的框架。

(3) 提升标杆。当前中央政府的最低标准应当加以执行，并且拓展到其他公共部门领域。该小组建议与供应商一同明确对未来的需求，将低于最低标准的产品和服务逐步淘汰出局。

(4) 提升能力。公共部门必须提高可持续采购的能力。如果不能以专业、高效的方式进行采购活动，可持续采购就无从谈起。所有的采购也都必须由具有适当技能的人员来执行。

(5) 清除不利于可持续采购的因素。要呼吁所有的公共组织都仔细检

■ 采购寻源基础

查自己的预算安排，确保其安排能够鼓励和支持可持续采购。

(6) 创新。公共部门必须抓住创新和为社会谋福利的机会，同时更聪明地利用市场，从而更好地管理风险。

该小组提出了促进可持续采购议程的三大基石：

(1) 灵活的框架，指引公共部门的领导者采取行动，提升实施可持续采购的能力和成熟度。

(2) 对采购支出进行优先排序。

(3) 为公共部门采购人员提供专家建议和支持工具包。



案例分析

2020年2月，武汉火神山、雷神山医院边设计、边施工、边深化，在短时间内建成专业传染病医院，为我国战胜新冠疫情争取了时间。但很少有人知道，在火神山、雷神山医院建设过程中，投资控制和工程计价面临着很大挑战，而正是“成本补偿”这一计价方式的使用，保障了工程顺利竣工。

财政部5月10日发布的《政府采购需求管理办法》(以下简称“《办法》”)提出，采购人要围绕实现采购需求对合同的管理做出安排，采购方式、合同定价方式的选择应当符合法定适用情形和采购需求特点。

成本补偿合同适用于“急、新、难”的情形。实际上，成本补偿并不是一个“新面孔”，在建设工程当中应用已久。成本补偿又称“成本加酬金”，是指由业主向承包商支付工程的全部合法实际成本，并按事先约定的某种方式支付酬金作为管理费和利润的合同定价方式。成本补偿合同即以成本加约定酬金来定价的合同，俗称“开口合同”。成本补偿是相对于固定价格而言的。在合同订立阶段，由于合同履行中存在不确定性因素，使得成本估算不够充分、精确，这种情况并不能使用固定价格合同，而成本补偿合同恰恰是一个很好的选择。

《中华人民共和国政府采购法(修订草案征求意见稿)》规定，成本补

偿这一定价方式适用于“履约过程中因存在不确定性而无法准确估算采购成本的情形”。此次发布的《办法》也提出，“不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目”，根据实现项目目标的要求，可以选择成本补偿方式定价。

“实践中，成本补偿合同主要应用于两大类项目：一类是‘急’；一类是‘新’。”长期从事政府采购工作的北京大岳咨询有限公司质量管理与培训部总监宋雅琴向记者介绍，“急”就是紧急项目，例如火神山、雷神山这类救灾抢险的紧急工程，需要立即实施，来不及详细计划招投标；“新”则是指新型项目，采购人此前没有做过同类项目，采购范围在开始时也无法准确界定。这两类项目适合采用成本补偿合同，即在项目完成时实报实销，并给予一定补偿。

据了解，2013年开始实施的《建设工程工程量清单计价规范》指出，“紧急抢险、救灾，以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同”。在新冠疫情期间，湖北、广西、杭州等地均发布相关政策，规定应急抢险工程可采用成本加酬金计价方式。

中机国际招标有限公司总经理岳小川则认为，除了紧急和新型项目，成本补偿合同还适用于工程特别复杂，工程技术、结构方案难以预先确定的项目，如研究开发性质的项目，以及施工风险较大的项目，这类项目参与者难以预测或控制全部不确定因素。

“成本补偿合同还特别适用于建设周期较长的工程，这类工程存在许多不确定性，各种风险难以评估，而成本补偿合同恰恰解决了这个问题。”一位采购代理机构从业人员说。

对于服务类项目，住建部等在《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》中提出，“全过程工程咨询服务酬金可按各专项服务酬金叠加后再增加相应统筹管理费用方式计取，也可按人工成本加酬金方式计取”。记者了解到，在国际上，许多项目管理合同、咨询服务合同等多采用成本补偿方式计取。

资料来源：牛向洁. 政府采购如何用好成本补偿合同？[N]. 中国政府采购报，2021-05-28（003）.

思考问题：

- (1) “成本补偿”的定义是什么？在哪些政府采购的情形下可以使用？
- (2) “成本补偿”合同在政府采购项目中使用时应特别注意哪些问题？



练习与思考

一、名词解释

1. 公众问责
2. 资金价值
3. 限制性程序
4. 谈判程序

二、单项选择题

1. 下列哪种情况不属于合同授予标准的原则？（ ）
A. 非歧视 B. 平等性 C. 互利性 D. 竞争性
2. 下列不属于公共采购基本程序的是（ ）。
A. 限制性程序 B. 竞争性会谈
C. 电子拍卖 D. 谈判程序
3. （ ）是指采购者以招标公告的方式广泛邀请不特定供应商参加投标，它是政府采购的主要采购方式。
A. 邀请招标 B. 公开招标 C. 竞争性谈判 D. 询价

三、不定项选择题

1. 下列哪种情况，属于公共部门与私营部门在采购上的区别？（ ）
A. 目标 B. 竞争
C. 物品的多样性 D. 预算限制
2. 下列属于“英国可持续采购议程”内容的是（ ）。
A. 令出多头 B. 提升标杆

- C. 以身作则
D. 创新
3. 可持续采购带来的好处包括()。
- A. 保护环境
B. 履行国际义务
C. 节约金钱
D. 有一定的自由度
4. 采购方可以根据供应商的哪几个方面对投标者进行评估?()
- A. 供应商的个人状况
B. 专业资质
C. 技术能力
D. 财务能力
5. 政府采购的限额标准形式有()。
- A. 最低限额标准
B. 最高限额的标准
C. 邀请招标的标准
D. 公开招标的标准
E. 单一来源采购

四、简答题

1. 简述《欧盟采购指令》的目的。
2. 公共部门供应源搜寻的挑战具体体现在哪几个方面?

五、论述题

分析公共部门从国际供应商处采购时需要考虑的四种有关法律、监管或组织要求方面的因素。